

(๓) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในวันที่มีหนังสือถึงหน่วยงานทางปกครองเพื่อโต้แย้งคำสั่งทางปกครองพิพาท

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานส่วนตำบลได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพานได้มีคำสั่งให้เลื่อนขึ้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ครึ่งปีแรก ๑ เมษายน ๒๕๕๖) โดยไม่เลื่อนขึ้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวในส่วนที่ไม่เลื่อนขึ้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องทุกข์ต่อประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งต่อมาเลขาธิการคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีมติไม่รับเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา แม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวเมื่อใด แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ร้องทุกข์ในเรื่องเดียวกันต่อประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้ำอีก ดังนั้น อย่างช้าที่สุดวันที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าว คือ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ กรณีจึงต้องถือว่า ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้อย่างช้าที่สุดในวันนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๓๖/๒๕๕๘)

(๔) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างเร็วที่สุดในวันที่ลงในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินจัดสรรได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี มีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี รวมหลายฉบับ เพื่อขอให้ออกคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร อันเป็นการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๔



แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แม้จะไม่ปรากฏในชั้นพิจารณา คำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อใด แต่การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เชียงใหม่ สาขาสารภี ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่มีคำวินิจฉัยยืนยันตามคำสั่งเดิม และผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ย่อมแสดงให้เห็นว่าเป็นการฟ้องคดีภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัย อุทธรณ์ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี นั้น การที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดี โดยเป็นการวินิจฉัยอุทธรณ์เมื่อพ้นระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ไปแล้ว เป็นคำสั่ง ทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม่และมีผลเป็นการยืนยันคำสั่งลงโทษเดิม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แม้ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งดังกล่าวเมื่อใด แต่ถือได้ว่าวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นวันที่เร็วที่สุดที่ผู้ฟ้องคดีรู้ถึงมติดังกล่าว การที่ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีนี้ ภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘/๒๕๕๙)

๒) การฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ต้องอุทธรณ์ก่อนการฟ้องคดี

(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่รู้ถึงความมีอยู่ของคำสั่งทางปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมที่ดินออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ทับที่ธรณีสงฆ์ในความครอบครองของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นวัดในพุทธศาสนา โดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย เนื่องจากการดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ดังกล่าว ไม่มีการปิดประกาศการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในบริเวณที่ดิน ไม่มี

การจัดประชุมสงฆ์ และไม่มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีโอกาสเข้ามาในกระบวนการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ฉบับพิพาท นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบข้อมูลที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท จึงทราบว่ามีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ฉบับพิพาท กรณีย่อมต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันดังกล่าว แต่เนื่องจากเป็นการฟ้องว่า มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในที่ธรณีสงฆ์ อันเป็นสมบัติของวัดโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ย่อมมีสิทธิฟ้องทวงถามเรียกทรัพย์สินดังกล่าวคืนได้ตลอดเวลา จึงไม่อาจนำกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๒/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินมรดกแปลงพิพาท แต่ต่อมาได้มีการเดินสำรวจรังวัดเพื่อกำหนดที่ดินในท้องที่ที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาวัดโบสถ์ ได้ออกโฉนดที่ดินให้แก่นาง ห. ทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าครอบครอง โดยผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเห็นว่า เจ้าพนักงานที่ดินมิได้แจ้งสิทธิในการคัดค้านการออกโฉนดที่ดินพิพาท ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่มีโอกาสได้คัดค้านการออกโฉนดที่ดิน ประกอบกับเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ได้ปักป้ายห้ามนาง จ. ทำการปลูกสร้างสิ่งใด ๆ โดยให้เหตุผลว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าซึ่งเป็นทายาทของนาง จ. เข้าใจผิดคิดว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์ เป็นเหตุให้สูญเสียสิทธิในที่ดินอันเป็นทรัพย์สินมรดกของนาง จ. จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกให้แก่นาง ห. นั้น แม้ข้อเท็จจริงจะไม่ปรากฏว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศแจ้งโฉนดที่ดินและได้ออกโฉนดที่ดินให้แก่นาง ห. อันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เมื่อใด แต่การออกโฉนดที่ดินดังกล่าวให้แก่นาง ห. เป็นการออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจรังวัดทำแผนที่เช่นเดียวกับการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ หลักเกณฑ์ขั้นตอน วิธีการ จึงเป็นเช่นเดียวกัน เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาวัดโบสถ์ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงรู้หรือควรรู้ว่ามีการออกโฉนดที่ดินให้แก่นาง ห. อย่างช้าในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้านำคดีมาฟ้องในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๖/๒๕๕๙)



กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด ออกโฉนดที่ดินให้แก่บุคคลอื่นทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองครอบครองทำประโยชน์ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าว และขอให้มีการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกับพวกถูกนาง บ. ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินดังกล่าวฟ้องขับไล่ พร้อมทั้งเรียกค่าเสียหาย เป็นคดีต่อศาลจังหวัดสกลนคร กรณีต้องถือว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าออกทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองครอบครองทำประโยชน์นับแต่เวลาดังกล่าว และชอบที่จะนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินหรือเรียกค่าเสียหายนับแต่เวลานั้น โดยจะต้องยื่นฟ้องคดีเพื่อให้เพิกถอนโฉนดที่ดินภายในเก้าสิบวัน และยื่นฟ้องคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายภายในหนึ่งปี ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีที่ล่วงพ้นระยะเวลาเก้าสิบวัน และหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๒/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเองบึงพาด จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๒ แปลง ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กระทรวงมหาดไทยออกประกาศให้เขตนิคมสร้างตนเองฯ สิ้นสภาพ และได้มีการนำที่ดินบริเวณรอบ ๆ ที่ทำการของเขตนิคมสร้างตนเองฯ ไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ เป็นเหตุให้ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองอยู่กลายเป็นส่วนหนึ่งของที่ราชพัสดุไปด้วย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงพิพาท และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีการนำที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองอยู่ไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ต่อมา ธารักษ์พื้นที่อุดรธานีได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ แจ้งคณะตัวแทนผู้เรียกร้องให้ชำระค่าเช่าที่ดิน โดยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ราชพัสดุแปลงพิพาท และตัวแทนผู้เรียกร้องซึ่งมีผู้ฟ้องคดีเป็นหนึ่งในตัวแทนได้ร่วมลงลายมือชื่อในหนังสือ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมกรณีดังกล่าว จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้อย่างช้าที่สุดในวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๕/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา ออกโฉนดที่ดินให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดิน ฉบับพิพาท และให้ออกเอกสารสิทธิในที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเพิ่งมาทราบเรื่องการออกโฉนดที่ดินดังกล่าวเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จากการที่ เจ้าของโฉนดที่ดินได้ฟ้องขับไล่นาง ด. ออกจากที่ดินพิพาทเป็นคดีแพ่งต่อศาลจังหวัดพัทยา เมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดี นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองแล้ว ย่อมเป็นการฟ้องคดีที่พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้ หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๗/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศของ อ.ก.พ. กรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มผู้เข้ารับการคัดเลือก (โดยวิธีการสอบ) ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ นั้น ประกาศดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการ ซึ่งไม่ต้องอุทธรณ์คำสั่งตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย ก่อนนำคดีมาฟ้องศาล ประกอบกับท้ายประกาศดังกล่าวระบุว่าหากผู้ใดประสงค์จะคัดค้าน หรือไม่เห็นด้วยตามประกาศฉบับนี้ สามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันทราบประกาศ ดังนั้น เมื่อประกาศฉบับพิพาทได้มีการประกาศเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีในวันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดี มาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องภายในกำหนดระยะเวลา การฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คป.๑๒๗/๒๕๕๘)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่ง คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ที่ ๑๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่แต่งตั้งนาย ส. ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการฯ อันมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับ การแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่ได้มีการแจ้งคำสั่งฉบับพิพาท ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และมีช่วงวันหยุดยาววันขึ้นปีใหม่ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่



๑ มกราคม ๒๕๕๗ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีหรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่นาย ส. เริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการฯ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๒๘/๒๕๕๘)

(๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งทางปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีจดทะเบียนโอนสิทธิในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ ๑๙๓๙ ของนาย ส. ผู้จัดสรรที่ดิน ให้แก่นางสาว พ. ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๘๓๑๙ มีนาง พ. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ แต่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ซื้อที่ดินจัดสรรเห็นว่า ตามแผนผังการจัดสรรที่ดินได้กำหนดให้ที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นทางออกสู่ทางสาธารณะ ทำให้ที่ดินดังกล่าวตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนดังกล่าว นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือไม่ลงวันที่ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ขอให้ตรวจสอบถนนหรือทางสาธารณะในที่ดินที่จัดสรร ซึ่งเป็นการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีทางออกสู่ทางสาธารณะตามแผนผังการจัดสรรที่ดินหรือไม่ และต่อมาเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๑๙๓๙ มีลักษณะเป็นถนนแต่ไม่ได้มีการยกให้เป็นทางสาธารณะ จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินพิพาทว่ามีสภาพเป็นเช่นใด ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบหนังสือดังกล่าว แม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบหนังสือเมื่อใดแต่หากนับวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ทราบหนังสือดังกล่าวเป็นอย่างเร็วที่สุด ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะยื่นฟ้องคดีภายในเก้าสิบวัน คือ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๘/๒๕๕๘)

(๓) กรณีที่ไม่ต้องมีการอุทธรณ์คำสั่งก่อน แต่หากผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านคำสั่งดังกล่าว ถือว่าวันที่ยื่นหนังสือโต้แย้งคัดค้านเป็นวันที่รู้เหตุแห่งการฟ้องคดี

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุมอกใบอนุญาตให้บริษัทเอกชนก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และการก่อสร้างดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว นั้น แม้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีรู้ถึงการมีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทเอกชนก่อสร้างอาคารพิพาทเมื่อใด แต่การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย กรณีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการก่อสร้างอาคารพิพาท จึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเป็นอย่างดี การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๓/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้บริษัท บ. ทำการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๖ ชั้น จำนวน ๑ หลัง โดยระบุว่า มีโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗๒๘๙ ซึ่งเป็นโฉนดที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างตึกแถว ๓ ชั้น ของผู้ฟ้องคดีรวมอยู่ด้วย อันเป็นการออกใบอนุญาตโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฉบับพิพาท ผู้ฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้ทนายความมีหนังสือ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๖ ชั้นดังกล่าว และให้ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายใน ๓๐ วัน หากชี้แจงไม่มีเหตุผลผู้ฟ้องคดีจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๖/๒๕๕๙)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองทำประโยชน์อยู่ให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกทับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอคัดค้านการออกโฉนดที่ดินดังกล่าว แต่เจ้าพนักงานที่ดินไม่รับคำขอคัดค้านเนื่องจากเห็นว่าเป็นการคัดค้านหลังจากออกโฉนดที่ดินแล้ว ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าวอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๔/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองอยู่ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลจัวได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดการทำประโยชน์และออกจากที่ดินแปลงดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฉบับพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ขอให้ทบทวนการสั่งการ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลจัวยังคงยืนยันความเห็นเดิม กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้แล้วว่าการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองอยู่ตามหนังสือลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แม้จะไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวเมื่อใด แต่ก็ถือได้ว่าอย่างช้าที่สุดผู้ฟ้องคดีจะต้องรู้แล้วตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้มีการทบทวนการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากที่ดินพิพาท การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีต่อศาลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๗/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ในที่ดินแปลงเลขที่ ๓ ให้แก่นาง ล. ทับซ้อนกับที่ดินตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข แปลงเลขที่ ๒ ของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนส.ป.ก. ๔-๐๑ ข แปลงเลขที่ ๓ ของนาง ล.

เฉพาะส่วนที่ทับซ้อนที่ดินของผู้ฟ้องคดี นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ได้มีการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ให้แก่นาง ล. เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ อุทธรณ์คัดค้านการออกหนังสือ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ดังกล่าวต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีจึงเห็นได้ว่าอย่างช้าที่สุดวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามข้อหานี้ คือ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือคัดค้านการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข แปลงเลขที่ ๓ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๘/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ออกหนังสือแสดง การทำประโยชน์ (กสน. ๕) ให้แก่บุคคลอื่นรุกล้ำที่ดินมรดกของราษฎร ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้จัดการมรดกจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอน กสน. ๕ ดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ได้มีการออก กสน. ๕ ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และบุคคลผู้ได้รับ กสน. ๕ ฉบับพิพาทได้นำไปเป็นหลักฐานในการยื่นคำขอรังวัด ออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว โดยช่างรังวัดของสำนักงานที่ดิน จังหวัดสระแก้วออกไปทำการรังวัดเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๒ คัดค้าน การรังวัดออกโฉนดที่ดินในวันดังกล่าวด้วย ดังนั้น แม้จะไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้เคยไป ดำเนินการคัดค้านการออก กสน. ๕ เมื่อใด แต่การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นคำขอ (แบบ ท.ด. ๙) ฉบับที่ ๑๐๐๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คัดค้านการออกโฉนดที่ดิน ซึ่งออกสืบเนื่องจากหลักฐาน กสน. ๕ ฉบับพิพาท จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รู้หรือควรรู้ ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนับตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องยื่นฟ้องคดีนี้ ต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดี ที่ ๒ นำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลา การฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๓๐๕/๒๕๕๙)



(๔) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ซึ่งออกเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า คำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่งรองสารวัตร ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าควรได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับวันที่ได้รับการแต่งตั้ง และแก้ไขให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์โต้แย้งคำสั่งต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ซึ่งกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ยาวที่สุด คือ หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้มีอำนาจพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ได้รับหนังสือร้องทุกข์ แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กรณีจึงต้องถือว่าวันถัดจากวันดังกล่าว คือ วันที่หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี อันเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียื่นเรื่องร้องทุกข์ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ และนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม ได้ปรากฏว่าต่อมาคณะกรรมการฯ มีคำวินิจฉัยให้ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี คำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม่และมีผลเป็นการยืนยันคำสั่งพิพาท ดังนั้น แม้ในคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีจะระบุแต่เพียงขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งพิพาท แต่ในคำบรรยายฟ้องย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีวัตถุประสงค์จะให้ศาลพิจารณาคดีตามผลคำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวด้วย ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีรับว่าได้รับหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยคำร้องทุกข์เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ การนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๑/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการที่ไม่ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการเก็บเงินค่าจอดรถ ในแต่ละเดือนตามที่ได้รับมอบหมาย ทำให้เกิดการทุจริตไม่นำเงินค่าจอดรถบริเวณหอประชุมใหญ่ จัดส่งให้หน่วยการเงินของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งข้างต้น และได้รับแจ้ง ผลการพิจารณาว่าให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้ระบุคำขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์มาด้วย แต่ผู้ฟ้องคดีบรรยายฟ้องโดยเห็นว่าผลการพิจารณาอุทธรณ์ไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีและนำคดี มาฟ้องต่อศาลเมื่อได้รับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ กรณีย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่าผู้ฟ้องคดี มีความประสงค์จะให้ศาลพิจารณาผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์ด้วย ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือ แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อันเป็นเวลาพ้นกำหนดระยะเวลา การพิจารณาอุทธรณ์แล้ว ซึ่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม่ ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ทั้งนี้ โดยมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายใน ระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๖/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีฟ้องว่า คำสั่งของผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง ที่ปฏิเสธการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๕ ที่ยืนยันตามคำสั่งดังกล่าว เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ข้างต้น นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดี มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสันป่าตองในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ แต่ผู้ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ไม่ได้พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนด และได้มีหนังสือแจ้งการขยายเวลาพิจารณาอุทธรณ์ไปยังผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่า วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันพ้นกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดี รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี จึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙



แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่ได้ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองใหม่ ที่มีผลเป็นการเข้าไปแทนที่คำสั่งทางปกครองฉบับที่ถูกอุทธรณ์โต้แย้งแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงอาจโต้แย้งถึงความชอบด้วยกฎหมายของคำวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นต่อศาลได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการอุทธรณ์ต่อไปอีก กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๒/๒๕๕๔)

๔.๑.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป

๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่รู้ถึงความมีอยู่ของคำสั่งทางปกครองทั่วไป

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีฟ้องว่า เทศบาลเมืองลำสามแก้วได้มีประกาศ เรื่อง ประมูลจัดซื้อรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากได้กำหนดราคากลางในประกาศดังกล่าวเป็นจำนวน ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท แต่ในเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบุราคาสูงสุดของการประมูลจัดซื้อด้วยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่างกันมาก อันแสดงว่า มีงบประมาณในการจัดซื้อรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาบไม่เพียงพอหรือไม่เท่ากับราคากลาง ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจะเสนอราคาได้ ขอให้เพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามใบเสร็จรับเงินของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เล่มที่ ๖ เลขที่ ๔๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางตามประกาศข้างต้นและรู้ถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาสูงสุดตามเอกสารประมูลจ้างฯ อันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีในข้อหานี้เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นอย่างชัดแจ้ง การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๕/๒๕๕๕)

กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศของคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เฉพาะกลุ่มผู้เข้ารับการศึกษา (โดยวิธีการสอบ) (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนของการกำหนดวิธีการประกาศผลการคัดเลือกตามข้อ ๒.๕.๑ และข้อ ๒.๕.๒ และให้ใช้ข้อความใหม่ตามที่กำหนดไว้ในคำขอท้ายคำฟ้องแล้วดำเนินการใหม่ตามแนวทางของผู้ฟ้องคดีขอ นั้น ประกาศดังกล่าวมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีสามารถนำคดีมาฟ้องได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้ถึงประกาศดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนนำคดีมาฟ้องศาล เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทราบว่าได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกตามประกาศดังกล่าวจากการค้นหาข้อมูลทางระบบอินเทอร์เน็ตเมื่อประมาณกลางเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยุติธรรมการปกครองมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยราชการที่กรมการปกครอง กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้อย่างช้าที่สุดในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ และต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๒๗/๒๕๕๘)

๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันที่ได้รับคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับคำสั่งทางปกครองทั่วไป

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในวันที่มีหนังสือถึงหน่วยงานทางปกครองเพื่อโต้แย้งคำสั่งทางปกครองทั่วไป

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลและแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี



ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ในส่วนที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของบุคคลที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ และผู้อำนวยการสำนักพิธีการและเลขานุการ ว่าต้องดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษไม่น้อยกว่า ๔ ปี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนข้อกำหนดดังกล่าว นั้น แม้จะไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบถึงการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังกล่าวเมื่อใด แต่การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ อุทธรณ์คำสั่งแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ต่อเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรณียอมถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในวันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๙๒/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า หลักเกณฑ์ที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้กำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (นักทรัพยากรบุคคล ระดับเชี่ยวชาญ) ตำแหน่งเลขที่ ๕๑ สลน. ว่าผู้มีสิทธิที่จะเข้ารับการคัดเลือกต้องดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษไม่น้อยกว่า ๓ ปี ตามนัยหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ สบก. (กบค.) ว ๓๕๗๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหลักเกณฑ์ดังกล่าว นั้น เมื่อหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลบังคับเป็นการทั่วไป และใช้บังคับเฉพาะกับการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครั้งนี้เท่านั้น จึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไปซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อขอให้เพิกถอนหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ทันทีที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์ก่อนตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แม้ข้อเท็จจริงจะไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ทราบหลักเกณฑ์ที่พิพาทเมื่อใด แต่การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขออุทธรณ์คำสั่งเลื่อนข้าราชการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรณียอมถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดคือ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๑๓/๒๕๕๘)

๔.๑.๔ กรณีฟ้องขอให้ศาลสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๔.๑.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอยมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารบ้านพักอาศัย โดยอ้างว่าเป็นการก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอยรับคำอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ แต่เมื่อพ้นกำหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดียังมิได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้นับแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เนื่องจากภายหลังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์พร้อมทั้งแจ้งผู้อุทธรณ์ว่า หากไม่เห็นด้วยมีสิทธิเสนอคำฟ้องเป็นหนังสือต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๕๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองใหม่ แม้ในคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีจะระบุแต่เพียงขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งให้รื้อถอนอาคาร แต่ก็ย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีจุดมุ่งหมายที่จะขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งทางปกครองใหม่ที่ทำให้ความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่ต้องรื้อถอนอาคารตามคำสั่งดังกล่าวยังมิได้รับการเยียวยา เมื่อสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แม้ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งเมื่อใด แต่กรณีคาดหมายได้ว่า ผู้ฟ้องคดีจะได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อครบกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้มีหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์นั้น คือ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๕๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๔/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือให้ระงับการรื้อถอนอาคาร คำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นภัยอันตราย และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร



ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำสั่งดังกล่าว ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์และสิทธิในการเสนอคำฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ดังนั้น ย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องฟ้องคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันนั้น คือ ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ผู้ฟ้องคดีต้องนำคดีมายื่นฟ้องภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันทำการใหม่ต่อจากวันหยุดทำการนั้น ตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๕๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗/๓/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มีคำสั่งลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ชี้มูลความผิดของผู้ฟ้องคดี กรณีการจัดซื้อที่ดิน น.ส. ๓ ก. เพื่อเป็นที่ตั้งขยะของสุขาภิบาลชนอมที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ลงนามตรวจรับที่ดินทั้ง ๆ ที่ทราบดีอยู่แล้วที่ดินที่จัดซื้อนั้นไม่มีทางเข้า-ออก ทำให้ราชการไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ซึ่ง ก.พ.ค. ได้มีคำวินิจฉัยลดโทษผู้ฟ้องคดีลงจากลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เป็นให้ปลดออกจากราชการ แต่ผู้ฟ้องคดียังคงเห็นว่าเป็นการลงโทษที่รุนแรงกว่าข้อเท็จจริง ไม่พิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) นั้น มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีลักษณะนี้ต่อศาลปกครองสูงสุดไว้เป็นการเฉพาะ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันครบเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๑๑๖

วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ประกอบมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๑๗/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทอง แต่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจะเชิงเทรา เขต ๑ มีคำสั่งแต่งตั้งให้บุคคลอื่นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทอง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องทุกข์ต่อเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจะเชิงเทรา เขต ๑ ได้รับหนังสือร้องทุกข์ดังกล่าวเมื่อใด จึงต้องถือว่าได้รับอย่างช้าไม่เกิน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีส่งหนังสือดังกล่าวตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คือ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้นต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยให้มีคำชี้แจงประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งจากอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามข้อ ๑๑ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ก.ค.ศ. ต้องดำเนินการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือร้องทุกข์และเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๒ ของกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว แล้วแต่กรณี แต่ถ้ามีความจำเป็นอาจขยายเวลาพิจารณาได้อีกรวมไม่เกินเก้าสิบวัน คือ ภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ เมื่อ ก.ค.ศ. ไม่ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเก้าสิบเจ็ดวันดังกล่าว กรณีต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ คือ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะยื่นฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ คือ ภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๖๖/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว และเป็นกรรมการบัณฑิตศึกษา และประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ประจำคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ แบบ ๒.๑ โครงการพิเศษ จำนวน ๕ คน



จากผู้ฟ้องคดีมาเป็นคนบดีฯ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของคนบดีฯ นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีหลักฐานการรับหนังสือร้องทุกข์ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งคณะกรรมการฯ ต้องพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้เสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์ ทั้งนี้ ตามข้อ ๒๘ วรรคสาม ของระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคำร้องทุกข์ที่มีมติยกคำร้องทุกข์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ คำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม่และมีผลเป็นการยืนยันคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น แม้ในคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีจะระบุแต่เพียงขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ในคำบรรยายฟ้องของผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ที่วินิจฉัยยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่าคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะให้ศาลพิจารณาคดีตามผลคำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามหนังสือดังกล่าวได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องภายในกำหนดเวลาดังกล่าว กรณีจึงเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ศาลจึงชอบที่จะรับคำฟ้องในส่วนที่ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๐/๒๕๕๙)

๔.๒ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

๔.๒.๑ กรณีที่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีเมืองอุดรดิตถ์ว่า เจ้าของอาคารที่อยู่ในที่ดินข้างเคียงที่ดินของผู้ฟ้องคดี ต่อเติมอาคารโดยไม่เว้นระยะห่าง

จากแนวเขตที่ดินตามที่กฎหมายกำหนด และขายคาไม่มีวางริน ทำให้น้ำฝนไหลเข้าไปในเขตบ้านของผู้ฟ้องคดี ขอให้นายกเทศมนตรีเมืองอุดรดิตถ์ดำเนินการตามกฎหมาย แต่ยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรื้อถอนอาคารที่ต่อเติมโดยผิดกฎหมาย นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๘ ตามหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะนำคดีมาฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนดังกล่าว คือ ต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๙/๒๕๕๔)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่บริษัทเอกชนก่อสร้างอาคารโครงการที่พักอาศัยไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องขอให้นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์มีคำสั่งให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่พักอาศัยดังกล่าวดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอาคาร นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีร้องขอให้นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหที่เกิดจากโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยพิพาท และได้รับแจ้งผลการพิจารณาเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่ายังไม่ได้นำดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๘/๒๕๕๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บริโภครหัสโทรศัพท์โดยเป็นผู้รับชมโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกของบริษัท ท. ได้มีหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตรวจสอบการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในกรณีแก้ไขสัญญาาร่วมเพื่อดำเนินธุรกิจโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกกับบริษัท ท. ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการแก้ไขสัญญา



ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท ท. แต่จนกระทั่งเวลาล่วงพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่ยื่นหนังสือร้องขอ ผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตรวจสอบตามหนังสือร้องขอของผู้ฟ้องคดีและแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมฟ้องคณะกรรมการวิฤกษ์กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในเวลาต่อมา นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการฯ ได้รับหนังสือร้องขอของผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ แต่ไม่มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดี ย่อมมีสิทธิฟ้องหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ การที่ผู้ฟ้องคดี ยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมโดยฟ้องคณะกรรมการวิฤกษ์กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการฟ้องคณะกรรมการฯ ต่อศาลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงไม่รับคำฟ้องเพิ่มเติมในส่วนที่ฟ้อง คณะกรรมการฯ ไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๐/๒๕๕๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งหกได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาดำเนินการตรวจสอบและมีคำสั่งแก้ไขแนวเขตหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง เลขที่ ๔๒๔๐๔ ในส่วนที่รุกล้ำเขตอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง และในส่วนที่ทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งหก แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาไม่ดำเนินการให้ จึงนำคดี มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาดำเนินการเพิกถอนหรือ แก้ไขแนวเขตหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฉบับพิพาทในส่วนที่ออกทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งหก นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งหกได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ ร้องขอต่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงให้ดำเนินการตรวจสอบ และมีคำสั่งแก้ไขแนวเขตหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง และไม่ได้มีหนังสือชี้แจงผู้ฟ้องคดีทั้งหก ชอบที่จะยื่นฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่พ้นกำหนดเก้าสิบวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหก ได้มีหนังสือร้องขอ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๘/๒๕๕๔)